



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-57426877- -APN-DR#CNDC - OPI 316

VISTO el Expediente N° EX-2020-57426877- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de la Ley N° 27.442.

Que la operación traída a consulta el día 28 de marzo de 2018, se produce en la REPÚBLICA ARGENTINA, a través de la cual se crea un Joint Venture entre las partes para participar en el desarrollo, fabricación, comercialización, distribución y venta de equipos electrónicos domésticos y de consumo en Argentina.

Que la firma TCL NETHERLANDS B.V. adquiere el QUINCE POR CIENTO (15 %) de las acciones nominativas comunes Clase B de cada una de las compañías del Joint Venture y como consecuencia de la operación las firmas TCL NETHERLANDS B.V. y RV TECH S.A. detentarán el QUINCE POR CIENTO (15 %) y el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) respectivamente de todas las acciones emitidas y en circulación de la firma RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. mientras que las firmas TCL NETHERLANDS B.V. y JWG S.A. detentarán el QUINCE POR CIENTO (15 %) y el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) respectivamente de todas las acciones emitidas y en circulación de la firma SONTEC S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 29 de junio de 2018.

Que como resultado de la citada transacción, no se producirá ningún cambio de control con respecto a las compañías del Joint Venture, la firma RV TECH S.A. o la firma JWG S.A.

Que la operación sometida a consulta no se encuentra encuadrada en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 27.442 y, en consecuencia, no está sujeta a la obligación de notificar en lo establecido por el Artículo 9° de la mencionada ley.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 9 de marzo de 2020, correspondiente a la “OPI 316”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional sugirió hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de la referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que posteriormente, el día 17 de julio de 2020, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, de conformidad con las competencias establecidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, remitió las presentes actuaciones mediante la Providencia PV-2020-45894854-APN-SSPMI#MDP a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ya que la misma posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo el tratamiento de las presentes actuaciones por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión.

Que en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen Complementario de fecha 27 de agosto de 2020, correspondiente a la “OPI 316”, mediante el cual compartió los términos del Dictamen de fecha 9 de marzo de 2020 sin observaciones.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolos parte integrante de la presente medida.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Artículo 5° de Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a los consultantes que la operación traída a consulta por las firmas TCL NETHERLANDS B.V., RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., SONTEC S.A., RV TECH S.A. y JWG S.A., no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación dispuesta en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo

que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 9 de marzo 2020 y al Dictamen Complementario de fecha 27 de agosto de 2020, ambos correspondientes a la “OPI 316”, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificados como IF-2020-15213728-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-56768911-APN-CNDC#MDP, respectivamente, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 316 - Dictamen complementario sin observaciones

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones que tramitan por el expediente N° EX-2018-31345580-APN-DGD#MP, caratulado: "OPI N° 316 - TCL NETHERLANDS B.V., RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., SONTEC S.A., RV TECH S.A. Y JWG S.A. S/ SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA", del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 9 de marzo de 2020, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante CNDC) emitió el Dictamen IF-2020-15213728-APN-CNDC#MPYT.
2. A continuación, luce agregado el proyecto de Resolución IF-2020-15968834-APN-DGD#MPYT propiciando disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley N° 27.442.
3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con las competencias establecidas por el Decreto N° 50/2019 de: "asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442", remitió las presentes actuaciones mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que "... *dado que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión*".

II. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, y habiendo analizado de forma completa el dictamen emitido con fecha 9 de marzo de 2020, agregado como IF-2020-15213728-APN-CNDC#MPYT, esta CNDC con su actual composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9º de la Ley N° 27.442.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.